



**Hospital Universitario
12 de Octubre**

**CONTRATO DE SERVICIO
EXPEDIENTE Nº 2023-0-13
Nº CONTRATO CR-WEB/2023/0000006872**

En Madrid,

R E U N I D O S

De una parte **D^a. Laura Gutiérrez Barreno**, Viceconsejera de Sanidad y Directora General del Servicio Madrileño de Salud, como órgano de contratación, de conformidad con el artículo 23.2.f) del Decreto 24/2008, de 3 abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud y el Decreto 76/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

De otra parte **D. Rafael Ruiz Mosquera**, con N.I.F. número [REDACTED], actuando en nombre y representación de la empresa **CROMA GIO BATTÀ, S.L., C.I.F. B86424074**, con domicilio social en la Calle Serrano 116. 28006 Madrid, en virtud de las facultades que les confiere la escritura de apoderamiento, según poder notarial otorgado ante el notario **D^a. Miriam Herrando Deprit**, el día **20-04-2021**, bajo el número **1125** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente y convienen en suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes cláusulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El expediente del presente contrato: **P.A. 2023-0-13** que comprende el **CONTRATO MIXTO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** fue promovido por la Dirección de Gestión con fecha **17-04-2023**.

SEGUNDO.- Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas fueron aprobados por Resolución del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud el **18-07-2023**, para su adjudicación por procedimiento Abierto con pluralidad de criterios.

TERCERO.- La aprobación del expediente y del gasto presupuestario correspondiente por importe de **5.879.768,00 euros**, (Base Imponible: 4.859.312,40 €, IVA: 1.020.455,60 €), se efectuó con fecha **08-08-2023** por el Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud, con cargo a los presupuestos de los años **2024, 2025 y 2026**.

Programa: **312A** Partida económica: 22709

CUARTO.- La adjudicación del contrato, se acordó mediante Resolución del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud, de fecha **17-11-2023**, por importe de **3.247.398,00 euros**, (Base Imponible: 2.683.800,00 €, IVA: 563.598,00 €).

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El presente contrato de servicios, regulado en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), tiene por objeto el **CONTRATO MIXTO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**, cuyas características se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas, por los precios y el plazo que figura en **hoja anexa**.

SEGUNDA.- Integran el contrato, además del presente documento administrativo, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, los de Prescripciones Técnicas así como la oferta técnica y económica presentada por la adjudicataria.

TERCERA.- D. Rafael Ruiz Mosquera, actuando en nombre y representación de la empresa **CROMA GIO BATTÀ, S.L.**, se compromete a llevar a cabo la ejecución de este contrato de servicios, con estricta sujeción a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, documentos en que se determina y detalla el objeto del contrato, y a la oferta presentada por su empresa, documentos contractuales que declara conocer y que acepta plenamente, de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.

Igualmente se compromete a la ejecución del contrato con las condiciones y mejoras propuestas en su oferta y a la efectiva adscripción de los medios personales o materiales suficientes que hubiera comprometido en su oferta. Estos compromisos se integrarán en el contrato.

CUARTA.- El precio total de adjudicación de este contrato ha ascendido a **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS**

NOVENTA Y OCHO EUROS (3.247.398,00 €, IVA incluido), con cargo a las siguientes anualidades y cuantías:

Año 2024.....	Importe:	1.082.466,00 €
Año 2025.....	Importe:	1.623.699,00 €
Año 2026.....	Importe:	541.233,00 €

QUINTA.- El Hospital Universitario 12 de Octubre abonará el precio con cargo a su presupuesto de la siguiente forma: cada mes según el número de intervenciones efectivamente realizadas, que son informadas por el Servicio de Control de Gestión. (Intervenciones quirúrgicas estimadas ver Anexo II Pliego de Prescripciones Técnicas), según se refiere en el **apartado 24** de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SEXTA.- El plazo total de ejecución del presente contrato será de **24 MESES** a contar desde el día siguiente hábil de su firma. La duración máxima del contrato incluidas las prórrogas es de **60 MESES**, de acuerdo con el **apartado 18** de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su defecto se aplicarán las reglas del artículo 192 del LCSP.

SÉPTIMA.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 103.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ha acordado la improcedencia de aplicar revisión de precios a este contrato, lo que viene recogido en el **apartado 25** de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

OCTAVA.- El plazo de garantía del presente contrato será: **12 meses** a partir de la finalización del contrato del equipamiento en punto de uso, según se establece en el **apartado 31** de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

NOVENA.- Para la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 211 y 313 de la LCSP y en los pliegos reguladores del presente contrato.

DÉCIMA.- Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid a disposición del Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario 12 de Octubre, una garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (242.965,62 €)**, depositado con fecha **27 de octubre de 2023**, Resguardo de la Tesorería de la Comunidad de Madrid, número **202355007484K**.

UNDÉCIMA.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, durante un plazo mínimo de **cinco años**.

DUODÉCIMA.- Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en el mismo, así como a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas Particulares. Para lo no previsto en éstos, se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por las Leyes aprobadas por las Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato a fecha de firma.

**POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA VICECONSEJERA DE SANIDAD Y
DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO
MADRILEÑO DE SALUD**

**EL CONTRATISTA,
CROMA GIO BATTÀ, S.L.**

Documento firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ BARRENO LAURA
Fecha: 2023.12.28 19:11
Referencia: 67/220803.9/23
Verificación y validez por 
La autenticidad de este doc www.madrid.org/csv

Fdo. **D^a. Laura Gutiérrez Barreno**


RAFAEL
RUIZ (R: B86424074)
Fdo. **D. Rafael Ruiz Mosquera**
Firmado digitalmente por

RAFAEL RUIZ (R: B86424074)
Fecha:
2023.12.20[®]
13:49:18 +01'00'

EXPEDIENTE: 2023-0-13

OBJETO: CONTRATO MIXTO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

ANEXO

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	Importe Licitación S/IVA	NOMBRE PROVEEDOR	Importe Oferta S/IVA	Importe Oferta IVA	Importe Oferta C/IVA
1	SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	4.891.372,18	CROMA GIO.BATTA ESPAÑA, S.L.	2.683.800,00	563.598,00	3.247.398,00
		4.891.372,18		2.683.800,00	563.598,00	3.247.398,00

POR LA ADMINISTRACIÓN,

LA VICECONSEJERO DE SANIDAD Y DIRECTORA
GENERAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Documento firmado digitalmente por: GUTIÉRREZ BARRENO LAURA
Fecha: 2023.12.28 19:11
Referencia: 67/220898.9/23
Verificación y validez por CSV: 0963357740757157817642
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo. **D^a. Laura Gutiérrez Barreno**

EL CONTRATISTA,

CROMA GIO BATTA, S.L.

14256939K

RAFAEL RUIZ

(R: B86424074)

Firmado digitalmente
por 14256939K RAFAEL

RUIZ (R: B86424074)

Fecha: 2023.12.20

13:48:33 +01'00'